كعشرٍ وزوّج الحاكمُ في كافْريقية وظُهّر من مصر وتُؤُوّلت ايضا بالاستيطان كغيبة الأقرب الثلاث وان أُسر او فُقد فالأبعدُ كذي رقّ وعتهٍ وصغرٍ وأنوثةٍ لا فسقٍ وسلب الكمال ووكّلت مالكةٌ ووصيّةٌ ومُعتِقةٌ وان اجنبيّا كعبدٍ أوصي ومكاتَبٍ في أمةٍ طلب فضلا وان كره سيّدُه ومنع إحرامٌ من احد الثلاثة ككفرٍ لمسلمة وعكسه الا لأمةٍ ومُعتَقةٍ من غير نساء الجزية وزوّج الكافرُ لمسلم وان عقد مسلم لكافرٍ تُرك وعقد السفيهُ ذو الرأي باذن وليّه وصحّ توكيلُ زوجٍ الجميعَ لا وليٍّ الا كهو وعليه الإجابةُ لكفءٍ وكفؤُها اولى فيأمره الحاكمُ ثم زوّج ولا يعضل أبٌ بكرا بردٍّ متكرّرٍ حتى يتحقّق وان وكّلته ممّن أحبّ عيّن والا فلها الإجازة ولو بعُد لا العكسُ ولابن عمٍّ ونحوِه ان عيّن تزويجها من نفسه بتزوّجتكِ بكذا وترضى وتولّى الطرفين وان انكرت العقد صُدّق الوكيل ان ادّعاه الزوجُ وان تنازع الأولياء المتساوون في العقد او الزوج نظر الحاكمُ وان أذنت لوليّين فعقدا فللأوّل ان لم يتلذّذ الثاني بلا علمٍ ولو تأخّر تفويضه ان لم تكن في عدّةِ وفاةٍ ولو تقدّم العقد على الأظهر وفُسخ بلا طلاقٍ ان عقدا بزمنٍ او لبيّنةٍ بعلمه انه ثانٍ لا ان أقرّ او جُهل الزمان وان ماتت وجُهل الأحقّ ففي الإرث قولان وعلى الإرث فالصداقُ والا فبزائده وان مات الرجلان فلا إرثَ ولا صداقَ وأعدليّةُ متناقضتين مُلغاةٌ ولو صدّقتها المرأة وفُسخ موصٍ وان بكتمِ شهودٍ من امرأة او منزلٍ او ايّامٍ ان لم يدخل ويطُلْ وعوقبا والشهودُ وقبل الدخول وجوبا على ألّا تأتيه الا نهارا او بخيارٍ لأحدهما او غيرٍ او على إن لم يأتِ بالصداق لكذا فلا نكاحَ وجاء به وما فسد لصداقه او على شرطٍ يناقض كألّا يقسم لها او يُؤثِر عليها